

Karteikarten Verhältnismäßigkeit — Prüfungsschema

9 Karten zum Selbstabfragen — Grundrechte · Schranken-Schranken · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Standort und Herleitung der Prüfung — 1. Aufbau der Grundrechtsprüfung: Was ist damit gemeint?

Grundrechtsprüfungen folgen dem Dreischritt Schutzbereich — Eingriff — verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Innerhalb der Rechtfertigung ist zunächst die Schranke zu bestimmen (einfacher oder qualifizierter Gesetzesvorbehalt, bei vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten die verfassungsimmanenten Schranken) und sodann zu prüfen, ob das eingreifende Gesetz und seine Anwendung den Anforderungen an die Schranke genügen.

KARTE 2 / 9

Standort und Herleitung der Prüfung — 2. Verhältnismäßigkeit als Schranken-Schranke: Was ist damit gemeint?

Schranken-Schranken sind die verfassungsrechtlichen Grenzen, die der Gesetzgeber bei der Einschränkung von Grundrechten seinerseits einhalten muss. Die Verhältnismäßigkeit ist deren wichtigste Ausprägung: Auch ein formell verfassungsmäßiges und von einer Schranke gedecktes Gesetz ist verfassungswidrig, wenn es unverhältnismäßig ist.

KARTE 3 / 9

Standort und Herleitung der Prüfung — 3. Verfassungsrechtliche Grundlage: Was ist damit gemeint?

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit — auch Übermaßverbot genannt — folgt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG) und aus dem Wesen der Grundrechte selbst, die als Ausdruck des allgemeinen Freiheitsanspruchs des Bürgers gegenüber dem Staat nur so weit beschränkt werden dürfen, wie es zum Schutz öffentlicher Interessen unerlässlich ist. Er gilt für die gesamte Staatsgewalt, also für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung.

KARTE 4 / 9

Standort und Herleitung der Prüfung — 4. Prüfungsgegenstand: Was ist damit gemeint?

Zu unterscheiden ist, ob das Gesetz selbst (abstrakt) oder die Einzelmaßnahme auf seiner Grundlage (konkret) auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft wird. Bei der Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz ist der Prüfungsgegenstand die Norm; richtet sich die Beschwerde gegen einen Verwaltungsakt oder ein Urteil, ist die Verhältnismäßigkeit sowohl der Ermächtigungsgrundlage als auch ihrer Anwendung im Einzelfall zu prüfen.

KARTE 5 / 9

Legitimer Zweck — 1. Ermittlung des Zwecks: Was ist damit gemeint?

Maßgeblich ist der objektive Zweck des Gesetzes, wie er sich aus Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte ergibt. Verfolgt der Gesetzgeber mehrere Zwecke, sind diese getrennt zu benennen; der Zweck darf nicht so allgemein gefasst werden, dass die weitere Prüfung leerläuft, und nicht mit dem eingesetzten Mittel gleichgesetzt werden.

KARTE 6 / 9

Legitimer Zweck — 2. Legitimität des Zwecks: Was ist damit gemeint?

Legitim ist jeder Zweck, den zu verfolgen dem Gesetzgeber nicht durch die Verfassung verwehrt ist. Die Anforderungen sind gering: Es genügt regelmäßig jedes Gemeinwohlziel oder der Schutz von Rechtsgütern Dritter. Illegitim sind nur verfassungsrechtlich missbilligte Zwecke, etwa solche, die einer Wertentscheidung des Grundgesetzes zuwiderlaufen.

KARTE 7 / 9

Legitimer Zweck — 3. Erhöhte Anforderungen bei qualifizierten Gesetzesvorbehalten: Was ist damit gemeint?

Enthält die Schranke selbst eine Zweckvorgabe, ist der Prüfungsmaßstab verengt: Zulässig sind dann nur die vom Grundgesetz genannten Zwecke. Auch bei vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten ist der Zweck nicht frei wählbar, sondern muss dem Schutz kollidierenden Verfassungsrechts — Grundrechten Dritter oder Gemeinschaftswerten von Verfassungsrang — dienen.

KARTE 8 / 9

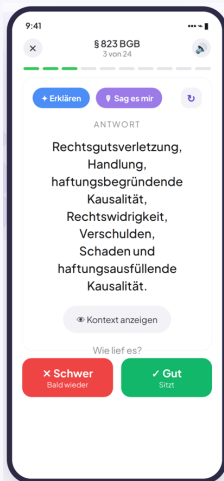
Legitimer Zweck — 4. Geeignetes Mittel: Was ist damit gemeint?

Neben dem Zweck ist das eingesetzte Mittel zu benennen. Es muss seinerseits verfassungsrechtlich zulässig sein; ein Mittel, dessen Einsatz die Verfassung generell verbietet, ist bereits hier und nicht erst in der Abwägung auszuscheiden.

KARTE 9 / 9

Geeignetheit — 1. Maßstab der Zweckförderung: Was ist damit gemeint?

Es genügt, dass das Mittel den gewünschten Erfolg fördern kann; die vollständige Zweckerreichung ist nicht erforderlich. Auch ein Mittel, das den Zweck nur teilweise oder nur in bestimmten Konstellationen erreicht, ist geeignet. Ungeeignet ist ein Mittel nur, wenn es den Zweck in keiner Weise fördert oder ihm sogar entgegenwirkt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.